A költségvetés fejezetrendjében a XXX. fejezet a Gazdasági Versenyhivatal, melynek legfontosabb szerkezeti sajátossága, hogy egyetlen intézménnyel rendelkezik, költségvetését az 1. Gazdasági Versenyhivatal Igazgatása (továbbiakban GVH) cím tartalmazza. A GVH autonóm országos hatáskörű államigazgatási szerv, amelynek elnöke éves beszámolási kötelezettséggel tartozik az Országgyűlésnek. Feladata a köz érdekében a gazdasági verseny tisztaságának és szabadságának védelme. Tevékenysége alapvetően három pillérre épül: versenyfelügyeleti munkája során érvényesíti a magyar versenytörvény és a közösségi versenyjog szabályait, a rendelkezésre álló eszközökkel igyekszik a verseny érdekében befolyásolni az állami döntéseket (versenypártolás), illetve a verseny társadalmi elfogadottsága érdekében a versenypolitikai ismeretek terjesztésével és a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet támogatásával hozzájárul a versenykultúra fejlesztéséhez.

**Feladatkör, tevékenység**

Intézmény név: Gazdasági Versenyhivatal

Törzskönyvi azonosító: 325279

Honlapjának címe: www.gvh.hu

**Gazdasági Versenyhivatal szakmai tevékenysége**

**Jogszabályi környezet változás**

2008. évben a versenytörvény módosítására a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv rendelkezéseinek implementálása keretében került sor. A GVH szempontjából a szélesebb jogszabályi környezet legjelentősebb változását is eredményező törvénymódosítási csomag alapvetően átalakította a magyar fogyasztóvédelmi szabályozás rendszerét, közte a GVH fogyasztóvédelmi hatáskörét is: 2008. szeptember 1-jével lépett hatályba a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény, az új reklámtörvény, valamint módosult a versenytörvény is.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény hatálya kiterjed a vállalkozásoknak a fogyasztókkal szembeni bármely kereskedelmi gyakorlatára.

Az új reklámtörvényben fontos változás, hogy egyértelműen meghatározásra került az új reklámtörvény és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelem kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény viszonya.

2008. év májusában került sor a GVH elnökének és a Versenytanács elnökének fúziós ügyekben előírható feltételekről és kötelezettségéről szóló közleménye.

## Versenyfelügyeleti eljárások

A GVH 2008-ban 167 versenyfelügyeleti eljárást folytatott le, ebből 115 ügy zárult versenytanácsi határozattal vagy kötelezettségvállalást tartalmazó végzéssel, melyből egy alkalommal egyszerre két ügytípust érintően is született döntés, így az ügytípusonként számított ügyszámösszeg 116. Ezek közül 66 a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásával kapcsolatos, 50 pedig antitröszt (vagyis összefonódásokkal, a verseny korlátozásával, illetve a korlátozott versenyhez kötődő visszaéléssel kapcsolatos) ügy volt. Az összes versenytanácsi döntéssel zárult eljárásból 36 indult kérelemre. Összesen 74 esetben került sor beavatkozásra, döntően (64 esetben) a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásával kapcsolatos, 10 esetben pedig antitröszt ügyekben.

2008. évben bírság jogcímen 1367,9 millió Ft, eljárási díj jogcímen 92,6 millió Ft összeg realizálódott.

## Versenypártolás

A GVH 2008-ban is aktív versenypártolási tevékenységet fejtett ki mind a jogszabály- és egyéb tervezetek véleményezése során, mind saját kezdeményezésére (pl. szignalizáció formájában). 2008. évben 360 előterjesztés és jogszabálytervezet érkezett véleményezésre. Ezek közül minden hatodik igényelt versenypolitikai szempontból részletes véleményezést.

## A versenykultúra fejlesztése

A GVH 2008. évben is kiemelten kezelte tevékenységének harmadik pillérét, a versenykultúra fejlesztését, így a verseny társadalmi elfogadottsága érdekében a versenypolitikai ismeretek terjesztését, illetve a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez való hozzájárulást. 2008. évben a GVH munkatársai közel 100 előadást tartottak, hozzávetőleg 50 alkalommal adtak interjút, és közel 30 tanulmányt, cikket publikáltak jogi és gazdasági folyóiratokban és szaklapokban.

A GVH 2008. évben is megrendezte versenyjogi és versenypolitikai témájú, egyetemistáknak szóló tanulmányi versenyét, amelynek során összesen tizenegy pályamunka elbírálására került sor. 2008. évben 12 diák töltötte szakmai gyakorlatát a GVH-ban.

A hivatal versenykultúra fejlesztő tevékenységének hatékonyabbá és szervezettebbé tételét szolgálja a Versenykultúra Központ (VKK), amely nyilvános, éves munkaterv alapján működő szervezeti egység, amely egyrészt a versenykultúra fejlesztését szolgáló – a GVH szakmai hátterére építő – tevékenységek, programok szervezésével és működtetésével, másrészt a versenykultúra fejlesztésében és terjesztésében részt vevő más személyek és szervezetek munkájának – pályázatok útján történő – támogatásával törekszik az említett célok megvalósítására

A GVH honlapja folyamatosan karbantartott és bővített információs tartalmával tájékoztatást nyújt a hivatal munkájáról és versenyjogi, fogyasztóvédelmi aktualitásokról.

## Intézményi és nemzetközi kapcsolatok

Az intézményi kapcsolatok terén a GVH 2008. év során is rendszeres szakmai- és munkakapcsolatokat ápolt a szaktárcákkal és az ágazati felügyeleti hatóságokkal, illetve a piaci szereplők részvételével működő és más nem kormányzati szakmai szervezetekkel is. A GVH nemzetközi kapcsolatainak alakulásában 2008-ban is meghatározó szerepet játszott az Európai Bizottság Verseny Főigazgatóságából és a tagállamok versenyhatóságaiból álló Európai Versenyhálózaton belüli együttműködés. A GVH aktívan közreműködik a joggyakorlat ágazat-specifikus kérdéseivel foglalkozó szektorális ECN munkacsoportokban is. A GVH már évek óta jelentős részt vállal a Nemzetközi Versenyhálózat (International Competition Network – ICN) munkájában. Az OECD Verseny Bizottságában és annak munkacsoportjaiban való együttműködés hagyományosan komoly feladat a GVH részére, ennek keretében a GVH az év során több témában is készített szakmai részanyagokat azok munkájához.

2007-2008 folyamán magyar részvétellel került sor az ukrán versenyjog átvilágítására és a közösségi versenyszabályokkal való összehangoltságának elemzésére, különböző szakmai kérdésekben való együttműködésre és számos szakmai rendezvény megszervezésére.

2005. évi létrehozását követően működésének negyedik évét teljesítette az OECD-Magyar Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK). A ROK a két alapító intézmény – az OECD és a GVH – szakmai hátterére építve, oktatási és szakmai programok szervezésén keresztül nyújt segítséget elsősorban a közép-, kelet és délkelet-európai országok számára. Létrehozásának elsődleges célja a versenykultúra fejlesztése, valamint a versenyhatóságok munkájának elősegítése, hozzájárulva a verseny javításához és ezzel a gazdasági növekedéshez. A ROK működésének negyedik évében összesen hét, a versenyhatóságok legfontosabb hatásköreit, valamint a versenyjog területén bevált gyakorlatokat középpontba állító esemény zajlott le. 2008. évben a ROK megrendezte a már hagyományosnak számító szemináriumát az európai bírók részére. A hagyományoknak megfelelően az OECD által korábban Bécsben megrendezett kéthetes versenypolitikai szeminárium is a ROK éves programjának részét képezte. A ROK 2008-ban – valamennyi rendezvényét számításba véve – összesen 201 résztvevőt és 43 előadót látott vendégül programjain, ami 785 embernapnyi szakképzést jelent. Tizenegy ország szakértői, 34 ország résztvevői látogatták a ROK programjait.

## A Gazdasági Versenyhivatal gazdálkodása

| Megnevezés | 2007. évi tény | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat | 2008. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | %-ban | |
| Kiadás | 2190,3 | 1652,8 | 2399,1 | 2242,3 | 102,4% | 93,5% |
| ebből: személyi juttatás | 1124,8 | 1021,4 | 1179,7 | 1167,1 | 103,8% | 98,9% |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | 452,6 | | 523,2 | 523,2 | 115,6% | 100,0% |
| Támogatás | 1794,2 | 1652,8 | 1771,8 | 1771,8 | 98,8% | 100,0% |
| Előirányzat-maradvány | 47,6 | – | 104,1 | 104,1 | 218,7% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 114** | 120* | | 115** | 100,9% | |

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

## Előirányzatok alakulása

A GVH fejezet 2008. évi költségvetésének kiadási és támogatási főösszegét az Országgyűlés 1652,8 millió Ft összeggel hagyta jóvá. Ez tartalmazta a Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1607,7 m Ft összegű költségvetését, valamint a Fejezeti egyensúlyi tartalék 45,1 m Ft összegét. 2008. évben a kormányzati, a sajáthatáskörű előirányzat módosítások következtében a fejezetnél összességében 2399,0 millió Ft összegű előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat-módosítások jogcímeit az alábbi táblázat tartalmazza:

| 2008. évi előirányzat-módosítások | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---|---|---|---|
| **2007. évi CLXIX törvény** | **1652,8** | | **1652,8** | **1021,4** |
| 8/2005.(II.8.)PM rend. - prémium évek programban résztvevők juttatása | 14,5 | | 14,5 | 11,0 |
| 20/2005.(II.11.)Korm.rend - ösztöndíjas fogl. juttatásai | 3,8 | | 3,8 | 3,8 |
| 209/2004(VII.9)nemzeti szakértők juttatása | 5,0 | | 5,0 | 4,0 |
| 49/2008.(III.14.)Korm.rend-illetményal. változás | 40,3 | | 40,3 | 30,6 |
| 1040/2008.(VI.19.)Korm.hat. - 2008. évi kereset-kiegészítés | 5,2 | | 5,2 | 3,9 |
| 2016/2008.(II.21.) Korm.hat. - 2007. év után járó 13. havi illetmény | 39,5 | | 39,5 | 29,9 |
| 2103/2008.(VIII.5.) Korm.hat. nyugdíjazás többlet költsége | 10,7 | | 10,7 | 8,1 |
| 2007. évi maradvány felhasználás | 104,1 | 104,1 | | 4,7 |
| Működési bevétel | 516,2 | 516,2 | | 62,3 |
| Felhalmozási bevétel | 3,7 | 3,7 | | |
| Munkáltató lakás kölcsön | 3,2 | 3,2 | | |
| **Módosított előirányzat** | **2399,0** | **627,2** | **1771,8** | **1179,7** |

## Kiadások

A GVH 2008. évi engedélyezett létszáma 120 fő volt.
2008. évben a hivatal ösztöndíjas foglalkoztatás keretében 11 pályakezdővel állt szerződésben, akiknek ez a foglalkoztatási forma lehetőséget teremt arra, hogy a GVH feladatait, illetve egyes szervezeti egységek tevékenységét megismerjék, és a tanultakat a gyakorlatban hasznosítsák.

A személyi juttatások rendelkezésre álló előirányzata biztosította a foglalkoztatott létszám 14 havi illetményét, valamint a jogszabályok és a belső szabályozás szerint kötelező és adható juttatások fedezetét. Az éves munka elismeréseként rendelkezésre álló jutalom keret felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt meg.

A járulék alapot képező kiadások után a befizetési kötelezettségeknek a GVH eleget tett.

A dologi kiadások előirányzata a beszámolási időszakban az előirányzathoz képest növekedett, melynek oka a VKK szakmai feladatainak bírságbevételekből, valamint a GVH eljárásaihoz kapcsolódó kiadások eljárási díjból történő évközi finanszírozása. Az év folyamán a kötelezettségvállasokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítések figyelembe vették a rendelkezésre álló forrásokat, így likviditási probléma nem keletkezett.

2008. évben a felhalmozási kiadások tartalmazzák a 2007. évi előirányzat-maradvány, a 2008. évi jóváhagyott költségvetés intézményi beruházási kiadások előirányzat felhasználásához kapcsolódó beszerzéseket, továbbá a Versenykultúra Központ munkatervének megvalósításához kapcsolódó kiadásokat.

## Bevételek

A GVH kiadásainak finanszírozása egyrészt költségvetési támogatásból másrészt a Tpvt hatályos rendelkezései alapján felhasználható bírság bevételekből és eljárási díjbevételekből történik. Azonban a meghatározó a költségvetési támogatás, amely a források több, mint 70%-át képzik.
A Tpvt. 43/A.§-a értelmében a GVH a versenykultúra fejlesztésére jogosult felhasználni az előző évben befolyt bírság teljes összegének legfeljebb 5 százalékát, ami a hivatalon belüli VKK részjogkörű költségvetési egység útján történik. A VKK által 2008. évben e rendelkezésnek megfelelően felhasználható keret 416,9 m Ft volt. Az év folyamán a bírság bevételekből összességében 382,8 m Ft került lehívásra. Az összeg a VKK éves munkatervében meghatározott feladatok ellátására biztosított fedezetet, így többek között tájékoztató füzetek megjelentetésére, szakmai rendezvények, kutatások, tudományos-oktatási projektek, fogyasztóvédelmi célú civil szervezetek valamint versenyjogi, versenypolitikai, illetve piacelméleti képzést nyújtó magyarországi felsőoktatási intézmények könyvtárfejlesztése támogatására.

A Tpvt. 43/A. §-a szabályozza azt is, hogy a versenyfelügyeleti eljárásokkal és ágazati vizsgálatokkal kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolatos kiadások fedezetére az előző évben befolyt eljárási díj, valamint eljárási bírság teljes összegét jogosult felhasználni. Ezen a jogcímen 2008. évben 89,9 m Ft összeg került lehívásra.
Működési bevétel címén további 43,5 millió Ft összeg, illetve felhalmozási célú bevétel címén 3,7 millió Ft összeg realizálódott.
2008. évben a GVH munkatársai részére 3,2 m Ft összegben biztosított lakás vásárlásához, illetve korszerűsítéshez munkáltatói kölcsönt.

**Előirányzat-maradvány alakulása**

2008. évben a 2007. évi előirányzat-maradvány felhasználása a kötelezettség vállalásoknak megfelelően történt.
2008. évben az előző évit meghaladó összegű előirányzat-maradvány keletkezett, amely kötelezettség vállalással terhelt, annak felhasználása 2008. év első felében a szerződések szerint felhasználásra kerül.

**Fejezeti államháztartási tartalék**

A rendelkezésre álló 45,1 millió Ft összeg a költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelően sajáthatáskörű előirányzat módosítással a GVH Igazgatás címen belül került felhasználásra, a székház üzemeltetésére vonatkozó szerződésből adódó fizetési kötelezettsége egy részének teljesítéséhez.

**Egyéb**

A GVH 2008. december 31-i mérlegének főösszege az előző évhez képest 20 %-os növekedést mutat. Ezt elsősorban a 2008. évi előirányzat maradvány előző évihez képesti növekedése okozta.

A GVH kiegészítő, illetve vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A GVH 2008. évben sem rendelkezett gazdasági társaságban, közhasznú társaságban (köz)alapítványban vagyonrészesedéssel, államháztartáson kívüli szervezet részére állami feladatellátással kapcsolatban pénzeszközt nem adott át.

Budapest, 2009.

Dr. Nagy Zoltán